



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 47

Ausgegeben zu Dresden am

20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

20. Juli 2026

**Gesetz zur Errichtung der Ostdeutschen
Eisenbahn, zur Vergesellschaftung
privater Verkehrsproduktionsmittel und
zur gemeinwirtschaftlichen Neuordnung
des öffentlichen Verkehrs**

Seite 2

Gesetz
zur Errichtung der Ostdeutschen Eisenbahn, zur
Vergesellschaftung privater
Verkehrsproduktionsmittel und zur
gemeinwirtschaftlichen Neuordnung des öffentlichen
Verkehrs
vom 20. Juli 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 20. Juli
2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

**Einführung eines Gesetzes über die
Ostdeutsche Eisenbahn**

Das nachstehende wird Gesetz:

**Gesetz über die Ostdeutsche
Eisenbahn
(Ostdeutsches Eisenbahngesetz –
OstEisG)**

**Abschnitt 1 - Errichtung, Zweck und
Aufgaben**

§ 1

**Errichtung, Rechtsform, Name und
Sitz**

(1) Es wird im Geschäftsbereich des
Staatsministeriums für Mobilität und
regionale Entwicklung die „Ostdeutsche
Eisenbahn (ODB)“ als rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn hat ihren
Sitz in Leipzig. Sie kann
Betriebszentralen, Werkstätten,
Verwaltungsstellen und regionale
Betriebsleitungen im gesamten Gebiet
des Freistaates Ostdeutschland errichten.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn führt ein
Dienstsiegel. Das Dienstsiegel wird von
der Ostdeutschen Eisenbahn mit

Zustimmung des zuständigen
Staatsministeriums bestimmt.

Verbesserung des Betriebs zu
verwenden.

(4) Ein Insolvenzverfahren über das
Vermögen der Ostdeutschen Eisenbahn
ist unzulässig.

§ 2

Zweck

(1) Zweck der Ostdeutschen Eisenbahn
ist die gemeinwirtschaftliche,
zuverlässige, bezahlbare, barrierefreie,
klimaverträgliche und flächendeckende
Erbringung öffentlicher
Verkehrsleistungen im Freistaat
Ostdeutschland.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn dient der
unmittelbaren Deckung des öffentlichen
Bedarfs an Mobilität als Leistung der
Daseinsvorsorge.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn arbeitet
ohne privatnützige
Gewinnerzielungsabsicht. Überschüsse
sind ausschließlich zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben, zur
Verbesserung des Verkehrsangebotes,
zur Erneuerung und Erweiterung der
Betriebsmittel, zur Rücklagenbildung
oder zur sozialen und ökologischen

§ 3

Aufgaben

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn nimmt
insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Erbringung von
Schienenpersonennahverkehrsleis-
tungen im Freistaat
Ostdeutschland;
2. Erbringung landesbedeutsamer
öffentlicher
Straßenpersonenverkehrsleistung-
en von überregionaler
Bedeutung;
3. die Sicherstellung, Erbringung
oder Vorhaltung
landesbedeutsamer
Schienengüterverkehrsleistungen,
soweit diese der
Versorgungssicherheit, der
kritischen Infrastruktur, der
Verlagerung von Güterverkehr
auf die Schiene oder der
Aufrechterhaltung regionaler
Wirtschafts- und
Versorgungsketten dienen;
4. Betrieb, Unterhaltung,
Erneuerung und Entwicklung der
für ihre Aufgaben erforderlichen

Fahrzeuge, Gebäude und Infrastruktur;

5. Bildung und Verwaltung eines öffentlichen Fahrzeug-, Werkstatt- und Infrastrukturpools;
6. Mitwirkung an der landesweiten Verkehrsplanung;
7. Mitwirkung an einheitlichem Tarif, Vertrieb, Einnahmenclearing, Fahrgastinformation und digitaler Auskunft;
8. Sicherstellung einheitlicher Qualitäts-, Barrierefreiheits-, Sozial-, Umwelt- und Datenstandards;
9. Erbringung von Not-, Ersatz- und Stabilisierungsverkehren bei Ausfall anderer Betreiber;
10. Ausbildung und Qualifizierung von Personal für den öffentlichen Verkehr;
11. Erwerb, Übernahme und Verwaltung betriebsnotwendiger Verkehrsproduktionsmittel.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn erbringt keine eigenwirtschaftlichen Fernverkehrsleistungen, soweit hierfür keine Zuständigkeit des Freistaates besteht. Landesfinanzierte schnelle Regionalverkehrsleistungen bleiben zulässig, wenn sie dem Schienenpersonennahverkehr, der regionalen Erschließung oder der

Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs dienen.

(3) Tätigkeiten außerhalb des Freistaates Ostdeutschland sind nur zulässig, soweit sie

1. zur Durchführung grenzüberschreitender oder netztechnisch zusammenhängender öffentlicher Verkehrsleistungen erforderlich sind,
2. von den zuständigen Aufgabenträgern beauftragt werden und
3. die Stellung der Ostdeutschen Eisenbahn als interner Betreiber nicht gefährden.

§ 4

Gemeinwirtschaftliche Grundsätze und Privatisierungsverbot

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn ist dauerhaft an gemeinwirtschaftliche Zwecke gebunden.

(2) Die Einräumung von Anteils-, Mitgliedschafts-, Beteiligungs-, Stimm-, Kontroll- oder sonstigen Herrschaftsrechten an der Ostdeutschen

Eisenbahn zugunsten von Personen des Privatrechts ist ausgeschlossen.

(3) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände der Ostdeutschen Eisenbahn an private Dritte ist unzulässig, soweit sie nicht durch Gesetz ausdrücklich zugelassen wird.

(4) Unzulässig sind insbesondere

1. die Übertragung betriebsnotwendiger Fahrzeuge, Werkstätten, Betriebsgrundstücke, Abstellanlagen oder Leittechnik auf private Unternehmen,
2. die Bestellung von Sicherheiten an betriebsnotwendigem Vermögen zugunsten privater Dritter, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung gefährdet wird,
3. die Vereinbarung von Gewinnabführungen, Managemententgelten oder sonstigen Zahlungen, die einer verdeckten Gewinnausschüttung an private Dritte gleichkommen,

4. die Beteiligung privater Dritter an beherrschendem Einfluss auf die Ostdeutsche Eisenbahn.

(5) Rechtsgeschäfte, die gegen die Absätze 2 bis 4 verstoßen, sind nichtig.

(6) Die Veräußerung oder sonstige Verwertung nicht mehr betriebsnotwendiger, technisch verbrauchter, unwirtschaftlicher oder ausgesonderter Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn die Aufgabenerfüllung der Ostdeutschen Eisenbahn dadurch nicht beeinträchtigt wird. Erlöse sind für die Aufgaben der Ostdeutschen Eisenbahn zu verwenden. Das Nähere regelt die Satzung; bei Vermögensgegenständen von erheblichem Wert bedarf die Verwertung der Zustimmung des Verwaltungsrates.

§ 5

Verhältnis zum Ostdeutschen Verkehrsverbund und zu den Aufgabenträgern

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn ist Mitglied des Ostdeutschen Verkehrsverbundes.

(2) Soweit es in den Aufgabenbereich des Ostdeutschen Verkehrsverbundes fällt, ist die Ostdeutsche Eisenbahn dazu verpflichtet, die Entscheidungen im öffentlichen Personennahverkehr umzusetzen.

(3) Der Freistaat und die Bezirke können der Ostdeutschen Eisenbahn öffentliche Verkehrsleistungen nach Maßgabe des Ostdeutschen Personennahverkehrsgesetzes und des Unionsrechts übertragen.

(4) Die Ostdeutsche Eisenbahn unterstützt den Ostdeutschen Verkehrsverbund und die Aufgabenträger bei der Erstellung des Rahmennahverkehrsplans, der Angebotsplanung, der Investitionsplanung, der Infrastrukturplanung und der Sicherstellung von Anschlussbeziehungen.

Abschnitt 2 - Organisation

§ 6

Organe

Organe der Ostdeutschen Eisenbahn sind

1. der Verwaltungsrat,

2. der Vorstand.

§ 7

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand und entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus zweiunddreißig Mitgliedern. Ihm gehören an:

1. acht Vertreter:innen des Freistaates, davon fünf auf Vorschlag des zuständigen Staatsministeriums und drei auf Vorschlag des Staatsministeriums der Finanzen;
2. acht Vertreter:innen der Bezirke, wobei jeder Bezirk eine:n Vertreter:in benennt;
3. acht Vertreter:innen der Beschäftigten der Ostdeutschen Eisenbahn;
4. drei Vertreter:innen der Fahrgast- und Behindertenverbände;
5. drei sachverständige Personen aus den Bereichen Eisenbahnwesen, öffentlicher Verkehr, Arbeitsrecht, Verkehrswirtschaft,

Gemeinwirtschaft oder
Klimaschutz;

6. zwei Vertreter:innen der
ostdeutschen Städte und
Kommunen, die vom
Ostdeutschen Städtetag bestimmt
werden.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2
Nummer 4 und 5 werden vom
zuständigen Staatsministerium berufen.

(4) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
Wiederberufung ist zulässig.

(5) Der Verwaltungsrat wählt aus den
Mitgliedern nach Absatz 2 Nummer 1
eine:n Vorsitzende:n.

(6) Der Zustimmung des
Verwaltungsrates bedürfen insbesondere

1. der Wirtschaftsplan,
2. der Jahresabschluss,
3. die Bestellung und Abberufung
des Vorstandes,
4. die Satzung,
5. Investitionen oberhalb einer
durch Satzung bestimmten
Wertgrenze,
6. die Aufnahme von Krediten und
die Ausgabe von
Schuldverschreibungen,

7. Erwerb und Veräußerung
wesentlicher

Vermögensgegenstände,

8. Gründung, Erwerb oder
Auflösung von

Tochtergesellschaften,

9. Abschluss und Änderung
wesentlicher öffentlicher

Dienstleistungsaufträge,

10. Grundsätze der Personal-, Tarif-
und Ausbildungspolitik.

§ 8

Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Ostdeutsche
Eisenbahn eigenverantwortlich nach
Maßgabe dieses Gesetzes, der Satzung,
der Beschlüsse des Verwaltungsrates
und der öffentlichen
Dienstleistungsaufträge.

(2) Der Vorstand besteht aus drei bis
fünf Mitgliedern. Er soll die Bereiche
Betrieb, Infrastruktur und Fahrzeuge,
Finanzen, Personal sowie Planung und
Digitalisierung abdecken.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes
werden vom Verwaltungsrat auf
Vorschlag des zuständigen
Staatsministeriums für höchstens fünf

Jahre bestellt. Wiederbestellung ist zulässig.

(4) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über die wirtschaftliche Lage, die betriebliche Qualität, die Personalentwicklung, wesentliche Risiken, Investitionen und die Erfüllung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge zu berichten.

§ 9

Beiräte

(1) Bei der Ostdeutschen Eisenbahn werden Regionalbeiräte für die Bezirke eingerichtet.

(2) Bei der Ostdeutschen Eisenbahn werden außerdem ein Fahrgastbeirat, ein Beirat für Barrierefreiheit und Inklusion sowie ein Beschäftigtenbeirat eingerichtet.

(3) Die Beiräte sind vor grundsätzlichen Entscheidungen über Angebotsänderungen, Stilllegungen von Betriebsstellen, Investitionsprioritäten, Fahrgastinformation, Barrierefreiheit und Qualitätsstandards anzuhören.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 10

Satzung

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn gibt sich eine Satzung.

(2) Die Satzung wird vom Verwaltungsrat beschlossen und bedarf der Genehmigung durch das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Satzung ist im Staatsanzeiger für den Freistaat Ostdeutschland bekanntzumachen.

(4) Die Satzung regelt insbesondere

1. die innere Organisation,
2. die Geschäftsverteilung des Vorstandes,
3. Verfahren und Beschlussfassung des Verwaltungsrates,
4. Einrichtung, Berufung und Beteiligung der Beiräte,
5. Wirtschaftsführung und Rechnungslegung,
6. Risikomanagement,
7. Beschaffungswesen,
8. Beteiligungsverwaltung,
9. Transparenz- und Berichtspflichten und

10. Grundsätze der
Beschäftigtenbeteiligung.

werden, rechnerisch getrennt von
sonstigen Tätigkeiten zu erfassen.

Abschnitt 3 - Wirtschaftsführung, Fahrzeugpool und Transparenz

§ 11

Wirtschaftsführung

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn führt einen Wirtschaftsplan.

(2) Der Wirtschaftsplan bedarf der Einwilligung durch das zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch eine:n Abschlussprüfer:in zu prüfen. Die/der Abschlussprüfer:in wird vom zuständigen Staatsministerium bestimmt.

(4) Der Rechnungshof des Freistaates Ostdeutschland prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ostdeutschen Eisenbahn.

(5) Die Ostdeutsche Eisenbahn hat Tätigkeiten, die durch öffentliche Dienstleistungsaufträge finanziert

§ 12

Öffentlicher Fahrzeug-, Werkstatt- und Infrastrukturpool

(1) Bei der Ostdeutschen Eisenbahn wird ein öffentlicher Fahrzeug-, Werkstatt- und Infrastrukturpool eingerichtet.

(2) Dem Pool sind insbesondere zuzuführen:

1. die nach dem Gesetz zur Vergesellschaftung privater Verkehrsproduktionsmittel vergesellschafteten Fahrzeuge, Werkstätten, Depots, Abstellanlagen, Betriebsgrundstücke, Betriebsgebäude, Ladeinfrastrukturen, Energieversorgungsanlagen, Leittechnik und IT-Systeme;
2. Fahrzeuge und Anlagen, die künftig überwiegend mit Landesmitteln, Mitteln des Ostdeutschen Verkehrsverbundes oder Regionalisierungsmitteln beschafft werden;
3. Fahrzeuge und Anlagen, die dem Freistaat, den Bezirken oder dem

Ostdeutschen Verkehrsverbund für öffentliche Verkehrsleistungen zur Verfügung gestellt werden;

4. sonstige Vermögensgegenstände, die durch Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsvereinbarung dem Pool zugeführt werden.

(3) Fahrzeuge und Anlagen des Pools dürfen privaten Betreibern nur zur Erfüllung öffentlicher Verkehrsleistungen und nur auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages, einer Nutzungsvereinbarung oder eines Verkehrsvertrages, als öffentlich-rechtlicher Vertrag, überlassen werden.

(4) Die Überlassung nach Absatz 3 hat gemeinwirtschaftlich, diskriminierungsfrei, transparent und unter Sicherung der öffentlichen Verfügungsgewalt zu erfolgen.

(5) Die dauerhafte Veräußerung von Poolvermögen an private Dritte ist unzulässig, soweit es sich um betriebsnotwendiges Poolvermögen handelt. § 4 Absatz 6 gilt entsprechend.

(1) Der Freistaat stattet die Ostdeutsche Eisenbahn mit einem Grundstockvermögen in Höhe von 1 000 000 000 Euro aus.

(2) Der Freistaat kann der Ostdeutschen Eisenbahn durch Haushaltsgesetz, Zuweisungsbescheid oder Vertrag weitere Mittel zuführen.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn kann zur Finanzierung von Investitionen und zur Erfüllung von Entschädigungsansprüchen Schuldverschreibungen ausgeben. Die Ausgabe bedarf der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen.

(4) Der Freistaat kann für Verbindlichkeiten der Ostdeutschen Eisenbahn Gewährleistungen übernehmen. Das Nähere regelt das Haushaltsgesetz.

(5) Der Freistaat stellt nach Maßgabe des Haushaltsrechts sicher, dass die Ostdeutsche Eisenbahn die ihr durch Gesetz übertragenen Aufgaben dauerhaft erfüllen kann.

§ 13

Kapitalausstattung und Finanzierung

§ 14

Transparenz und Rechenschaft

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn veröffentlicht jährlich einen Gemeinwohlbericht.

(2) Der Gemeinwohlbericht enthält insbesondere Angaben über

1. Angebotsqualität,
2. Pünktlichkeit,
3. Ausfälle,
4. Barrierefreiheit,
5. Beschäftigungsbedingungen,
6. Investitionen,
7. Energieverbrauch und Klimawirkung,
8. Verwendung öffentlicher Mittel,
9. Beschwerdemanagement,
10. Beteiligung der Beiräte.

(3) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind zu wahren, soweit nicht das öffentliche Interesse an Transparenz überwiegt.

(4) Der Gemeinwohlbericht ist barrierefrei auf einer Internetseite der Ostdeutschen Eisenbahn zu veröffentlichen und dauerhaft zugänglich zu halten. Daten, die der Bericht referiert, sind in maschinenlesbarer Form für Zwecke der Wissenschaft und Forschung bereitzuhalten und auf geeignete Weise zu veröffentlichen.

§ 15

Personal

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn beschäftigt ihr Personal grundsätzlich auf Grundlage von Arbeitsverhältnissen.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn stellt sicher, dass die Arbeitsbedingungen mindestens dem Niveau der einschlägigen Flächentarifverträge entsprechen.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn bildet Personalvertretungen nach Maßgabe des Personalvertretungsrechts. Für übergeleitete Arbeitnehmer:innen bleiben bestehende arbeitsrechtliche Schutzvorschriften unberührt.

(4) Die Ostdeutsche Eisenbahn fördert Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung für Berufe des öffentlichen Verkehrs.

§ 16

Aufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht über die Ostdeutsche Eisenbahn führt das zuständige Staatsministerium.

(2) Die Fachaufsicht über die Erfüllung öffentlicher Aufgaben führt das

zuständige Staatsministerium, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(3) Das zuständige Staatsministerium kann sich jederzeit unterrichten lassen, Berichte anfordern, Prüfungen veranlassen und rechtswidrige Maßnahmen beanstanden.

Artikel 2

Einführung eines Gesetzes zur Vergesellschaftung privater Verkehrsproduktionsmittel

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zur Vergesellschaftung privater Verkehrsproduktionsmittel (Ostdeutsches Verkehrsvergesellschaftungsgesetz – OstVerkVergG)

Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Gegenstand und Zweck des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz überführt private Verkehrsproduktionsmittel in

Gemeineigentum zum Zweck der gemeinwirtschaftlichen Sicherstellung eines zuverlässigen, bezahlbaren, barrierefreien, flächendeckenden und klimaverträglichen öffentlichen Personenverkehrs sowie eines landesbedeutsamen Schienengüterverkehrs im Freistaat Ostdeutschland.

(2) Dieses Gesetz ist ein Anwendungsgesetz im Sinne des Vergesellschaftungsrahmengesetzes.

(3) Die Überführung erfolgt zugunsten der Ostdeutschen Eisenbahn als Trägerin des Gemeineigentums.

(4) Zweck der Vergesellschaftung ist die unmittelbare Deckung des öffentlichen Bedarfs an Mobilität als Leistung der Daseinsvorsorge ohne privatnützige Gewinnerzielungsabsicht.

§ 2

Trägerin des Gemeineigentums

Trägerin des Gemeineigentums ist die Ostdeutsche Eisenbahn nach dem Ostdeutschen Eisenbahngesetz.

Abschnitt 2 - Begriffsbestimmungen

§ 3**Unternehmen,
Unternehmensverbund und
Beherrschung**

(1) Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche Personen, juristische Personen des Privatrechts und rechtsfähige Personengesellschaften des Privatrechts.

(2) Ein übergeordnetes Unternehmen ist ein Unternehmen, das unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausübt.

(3) Beherrschender Einfluss liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen

1. die Mehrheit der Stimmrechte hält,
2. berechtigt ist, die Mehrheit der Mitglieder eines Geschäftsführungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuwählen,
3. aufgrund Gesellschaftsvertrages, Satzung, Stimmverbindungsvertrages oder sonstiger Vereinbarung einen bestimmenden Einfluss ausüben kann oder
4. tatsächlich die wirtschaftliche oder organisatorische Leitung

eines anderen Unternehmens ausübt.

(4) Unternehmensverbund ist die Gesamtheit der durch Über- und Unterordnung verbundenen Unternehmen. Maßgeblich ist der Unternehmensverbund des obersten herrschenden Unternehmens.

(5) Verkehrsleistungen, Verkehrsproduktionsmittel, Beschäftigte, Rechte und Pflichten eines untergeordneten Unternehmens werden dem Unternehmensverbund zugerechnet.

§ 4**Private Verkehrsunternehmen**

(1) Privates Verkehrsunternehmen ist ein Unternehmen, das im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland öffentliche Personenverkehrsleistungen oder landesbedeutsame Schienengüterverkehrsleistungen erbringt und nicht unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich im Eigentum

1. des Bundes,
2. des Freistaates Ostdeutschland,
3. einer Gemeinde,
4. eines Landkreises,

5. einer kreisfreien Stadt,
6. eines Bezirks,
7. eines kommunalen
Zusammenschlusses oder
8. einer sonstigen juristischen
Person des öffentlichen Rechts

steht.

(2) Ein Unternehmen gilt auch dann als privat, wenn öffentliche Stellen nur Minderheitsbeteiligungen halten und kein beherrschender öffentlicher Einfluss besteht.

§ 5

Verkehrsleistungen

(1) Öffentliche Personenverkehrsleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind Verkehrsleistungen

1. des
Schienenpersonennahverkehrs,
2. des öffentlichen
Straßenpersonennahverkehrs,
3. des Buslinienverkehrs,
4. des Straßenbahn-, Stadtbahn- und
U-Bahn-Verkehrs,
5. des Rufbus-, PlusBus-,
ExpressBus-, RegioBus-, Ersatz-
und Ergänzungsverkehrs,

soweit sie der allgemeinen öffentlichen Personenbeförderung dienen.

(2) Landesbedeutsame Schienengüterverkehrsleistungen sind Güterverkehrsleistungen auf der Schiene, die

1. der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern,
2. der Versorgung kritischer Infrastrukturen,
3. der Anbindung von Häfen, Binnenhäfen, Industriegebieten, Energieanlagen, Logistikzentren oder landesbedeutsamen Produktionsstandorten,
4. der Verlagerung erheblicher Güterverkehrsmengen von der Straße auf die Schiene,
5. der Sicherstellung von Transportleistungen im Krisen-, Katastrophen- oder Verteidigungsfall oder
6. der Aufrechterhaltung regionaler Wirtschafts-, Energie-, Ernährungs- oder Versorgungsketten

dienen.

(3) Landesbedeutsamkeit im Sinne des Absatzes 2 liegt insbesondere vor, wenn der Unternehmensverbund am

Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland

1. mehr als 250 000 Zugkilometer jährlich im Schienengüterverkehr erbringt,
2. mehr als 1 000 000 Tonnen Güter jährlich auf der Schiene befördert,
3. mindestens drei landesbedeutsame Industrie-, Hafen-, Energie- oder Logistikstandorte regelmäßig bedient,
4. Schienengüterverkehrsleistungen aufgrund einer öffentlichen Vereinbarung, Förderbindung, Krisenvorsorgeplanung oder sonstigen gemeinwohlbezogenen Verpflichtung erbringt oder
5. für die Versorgungssicherheit eines Bezirks oder mehrerer Bezirke von erheblicher Bedeutung ist.

(4) Nicht erfasst sind

1. touristische, museale oder historische Verkehre ohne wesentliche Bedeutung für den öffentlichen Personennahverkehr,
2. Gelegenheitsverkehr ohne Einbindung in ein öffentliches Nahverkehrsnetz,

3. reine Werk-, Schüler- oder Sonderverkehre, soweit sie nicht Bestandteil eines öffentlichen Verkehrsangebots sind.

§ 6

Verkehrsleistungsbestand

(1) Verkehrsleistungsbestand eines Unternehmensverbundes ist die Gesamtheit der öffentlichen Personenverkehrsleistungen und landesbedeutsamen Schienengüterverkehrsleistungen, die ihm im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland zuzurechnen sind.

(2) Der Verkehrsleistungsbestand wird bestimmt nach

1. Zugkilometern im Schienenpersonennahverkehr,
2. Nutzwagenkilometern im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr,
3. Zugkilometern im landesbedeutsamen Schienengüterverkehr,
4. beförderten Tonnen im landesbedeutsamen Schienengüterverkehr,
5. dem Umfang öffentlicher Finanzierung,

6. der Zahl der Verkehrsverträge, Güterverkehrsverträge, Genehmigungen, Förderbindungen, öffentlichen Vereinbarungen und gemeinwohlbezogenen Verpflichtungen,
 7. der Zahl der eingesetzten betriebsnotwendigen Fahrzeuge,
 8. der Zahl der Bezirke, in denen Verkehrsleistungen erbracht werden.
- (3) Verkehrsleistungen sind einem Unternehmensverbund zuzurechnen, wenn ein Unternehmen des Verbundes
1. Vertragspartner eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages, eines Verkehrsvertrages, eines Güterverkehrsvertrages, einer öffentlichen Vereinbarung, einer Förderbindung oder einer gemeinwohlbezogenen Verpflichtung ist,
 2. Inhaber einer Genehmigung oder Erlaubnis für die Verkehrsleistung ist,
 3. die Verkehrsleistung tatsächlich betreibt,
 4. die hierfür erforderlichen Fahrzeuge oder Betriebsanlagen hält oder

5. die Verkehrsleistung durch ein verbundenes Unternehmen oder einen Subunternehmer erbringen lässt.

§ 7

Verkehrsproduktionsmittel

(1) Verkehrsproduktionsmittel sind Sachen, Rechte, Nutzungsrechte, Vertragspositionen, technische Systeme, Datenbestände und sonstige wirtschaftliche Vermögenswerte, die zur Erbringung öffentlicher Personenverkehrsleistungen sowie eines landesbedeutsamen Schienengüterverkehrs erforderlich sind.

(2) Verkehrsproduktionsmittel sind insbesondere

1. Schienenfahrzeuge, Triebzüge, Lokomotiven, Wagen und sonstiges Eisenbahnfahrzeugmaterial,
2. Kraftomnibusse, Straßenbahnen, Stadtbahnen und sonstige Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs,
3. Werkstätten, Depots, Abstellanlagen, Betriebsgebäude, Betriebsgrundstücke und Betriebsanlagen,

4. Lade-, Tank-, Energie- und Versorgungsinfrastruktur,
5. Leitstellen, Betriebsleitsysteme, Fahrgastinformationssysteme, Kontrollsysteme und Vertriebssysteme,
6. Software, Datenbestände, Schnittstellen, technische Zugänge und IT-Systeme,
7. Ersatzteile, Vorräte, Werkzeuge und technische Ausrüstung,
8. betriebsnotwendige Nutzungsrechte, Mietrechte, Leasingrechte, Wartungsrechte und Lizenzen,
9. betriebsnotwendige gewerbliche Schutzrechte und Markenrechte.

(3) Betriebsnotwendig sind Verkehrsproduktionsmittel, wenn sie am Bestandsstichtag überwiegend oder wesentlich der Erbringung öffentlicher Personenverkehrsleistungen oder landesbedeutsamer Schienengüterverkehrsleistungen im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland dienen oder hierfür vorgehalten werden.

§ 8

Bestandsstichtag

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des

Verkehrsleistungsbestandes und der betriebsnotwendigen Verkehrsproduktionsmittel ist der [einfügen: letzter Tag des Monats des Inkrafttretens].

Abschnitt 3 - Überführung in Gemeineigentum

§ 9

Überführung privater Verkehrsproduktionsmittel

(1) Hat ein privater Verkehrsunternehmensverbund am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland

1. mehr als 50 000 Zugkilometer jährlich im Schienenpersonennahverkehr oder
2. mehr als 200 000 Nutzwagenkilometer jährlich im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr oder
3. öffentliche Personenverkehrsleistungen in mindestens drei Bezirken oder
4. einen Anteil von mehr als 10 Prozent an den im Freistaat Ostdeutschland öffentlich

finanzierten Verkehrsleistungen einer Verkehrsart	Überführungsstichtag in Gemeineigentum überführt, wenn
erbracht, so sind seine betriebsnotwendigen Verkehrsproduktionsmittel mit dem Überführungsstichtag in Gemeineigentum überführt.	1. der Unternehmensverbund mehr als 250 000 Zugkilometer jährlich im Schienengüterverkehr erbringt und diese Leistungen der Versorgung kritischer Infrastrukturen, Energieanlagen, Häfen, Binnenhäfen, landesbedeutsamer Industriegebiete oder landesbedeutsamer Logistikzentren dienen,
(2) Voraussetzung der Überführung nach Absatz 1 ist, dass die Verkehrsleistungen des Unternehmensverbundes überwiegend aufgrund öffentlicher Dienstleistungsaufträge, Verkehrsverträge, öffentlicher Zuschüsse, Ausgleichszahlungen, Tarifausgleiche oder sonstiger öffentlicher Finanzierung erbracht werden.	2. der Unternehmensverbund mehr als 1 000 000 Tonnen Güter jährlich auf der Schiene befördert und diese Beförderungen überwiegend der Versorgung der Bevölkerung, der Energieversorgung, der Ernährungsversorgung, der Rohstoffversorgung oder der Aufrechterhaltung regionaler Wirtschafts- und Versorgungsketten dienen oder
(3) Die Überführung nach Absatz 1 erfasst nur Verkehrsproduktionsmittel, die dem öffentlichen Personenverkehr im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland zugeordnet sind.	3. der Unternehmensverbund Schienengüterverkehrsleistungen aufgrund einer öffentlichen Vereinbarung, Förderbindung, Krisenvorsorgeplanung, Katastrophenschutzplanung oder sonstigen gemeinwohlbezogenen Verpflichtung erbringt.
(4) Hat ein privater Eisenbahnverkehrsunternehmensverbund am Bestandsstichtag im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland landesbedeutsame Schienengüterverkehrsleistungen nach § 5 Absatz 2 erbracht, so sind seine betriebsnotwendigen Verkehrsproduktionsmittel mit dem	

(5) Die Überführung nach Absatz 4 erfasst nur Verkehrsproduktionsmittel, die dem landesbedeutsamen Schienengüterverkehr im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland eindeutig, überwiegend und betriebsnotwendig zugeordnet sind.

(6) Nicht nach Absatz 4 überführt werden Verkehrsproduktionsmittel, die ausschließlich

1. konzerninternen Transporten ohne Versorgungsrelevanz,
2. gelegentlichen Güterverkehrsleistungen,
3. rein spekulativen Vorratskapazitäten,
4. Transportleistungen ohne Bezug zum Gebiet des Freistaates Ostdeutschland oder
5. Güterverkehrsleistungen dienen, deren Unterbrechung keine erheblichen Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, kritische Infrastruktur, Klimaschutz, regionale Wirtschaftsstruktur oder öffentliche Daseinsvorsorge hätte.

(7) Verkehrsproduktionsmittel, die überwiegend außerhalb des Freistaates Ostdeutschland eingesetzt werden, werden nicht überführt, es sei denn, sie sind für den geordneten Weiterbetrieb

der im Freistaat erbrachten Verkehrsleistungen unabdingbar und dem Verkehrsleistungsbestand nach § 6 eindeutig zuzurechnen.

(8) Die Überführung erfolgt kraft Gesetzes. Ein Verwaltungsakt zur Begründung der Überführung ist nicht erforderlich.

§ 10

Umgehungsschutz und nicht erfasste Kleinbetriebe

(1) Von der Überführung nach § 9 Absatz 1 sind Verkehrsproduktionsmittel ausgenommen, soweit sie nicht dem öffentlichen Personenverkehr im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland zugeordnet sind.

(2) Von der Überführung nach § 9 Absatz 4 sind Verkehrsproduktionsmittel ausgenommen, soweit sie nicht dem landesbedeutsamen Schienengüterverkehr im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland zugeordnet sind.

(3) Verkehrsproduktionsmittel kleiner und mittlerer Verkehrsunternehmen werden nicht überführt, soweit der Unternehmensverbund die

Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 oder Absatz 4 nicht erfüllt.

(4) Abweichend von Absatz 3 sind Verkehrsproduktionsmittel zu überführen, wenn der Unternehmensverbund durch Aufspaltung, Ausgliederung, Subunternehmerkonstruktion, konzerninterne Verlagerung oder sonstige Gestaltung nur deshalb unterhalb der Schwellenwerte bleibt, um die Anwendung dieses Gesetzes zu vermeiden.

(5) Verkehrsleistungen verbundener Unternehmen, konzerninterner Betreiber, Betriebsführungsgesellschaften und abhängiger Subunternehmer sind zusammenzurechnen.

§ 11

Überführungsstichtag

(1) Überführungsstichtag ist der 1. Juli 2026.

(2) Der spätere Wegfall der Voraussetzungen nach § 9 lässt die Überführung unberührt.

§ 12

Feststellungsbescheid

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde stellt für jeden von § 9 betroffenen Unternehmensverbund den am Bestandsstichtag bestehenden Verkehrsleistungsbestand und die überführten Verkehrsproduktionsmittel fest.

(2) Der Feststellungsbescheid bezeichnet insbesondere

1. den betroffenen Unternehmensverbund,
2. die zugerechneten Unternehmen,
3. die maßgeblichen Verkehrsleistungen,
4. die Zugkilometer und Nutzwagenkilometer,
5. die im Schienengüterverkehr beförderten Tonnen,
6. die bedienten landesbedeutsamen Industrie-, Hafen-, Energie- oder Logistikstandorte,
7. die öffentlichen Vereinbarungen, Förderbindungen, Krisenvorsorgeplanungen, Katastrophenschutzplanungen oder sonstigen gemeinwohlbezogenen Verpflichtungen,

8. die öffentliche Finanzierung,
9. die betroffenen Verkehrsverträge und Genehmigungen,
10. die überführten Verkehrsproduktionsmittel,
11. die nicht überführten Verkehrsproduktionsmittel,
12. den Überführungsstichtag.

(3) Der Feststellungsbescheid hat nur feststellende Wirkung. Die Überführung erfolgt unmittelbar durch dieses Gesetz.

Abschnitt 4 -

Vergesellschaftungsbehörde, Durchführung und Sicherung

§ 13

Vergesellschaftungsbehörde

- (1) Vergesellschaftungsbehörde ist das zuständige Staatsministerium.
- (2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, führt die Vergesellschaftungsbehörde dieses Gesetz aus.
- (3) Die Vergesellschaftungsbehörde beteiligt andere Staatsministerien, soweit deren Geschäftsbereich berührt ist.
- (4) Die Vergesellschaftungsbehörde kann sich zur Durchführung dieses

Gesetzes der Ostdeutschen Eisenbahn bedienen. Hoheitliche Entscheidungen bleiben der Vergesellschaftungsbehörde vorbehalten.

(5) Die Vergesellschaftungsbehörde kann durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über Verfahren, Form der Mitwirkung, vorzulegende Unterlagen, elektronische Datenübermittlung und Fristen treffen, soweit dadurch keine über dieses Gesetz hinausgehende Vergesellschaftung begründet wird.

§ 14

Mitteilung der gesetzlichen Überführung

- (1) Die Vergesellschaftungsbehörde unterrichtet die betroffenen Unternehmensverbünde, Eigentümer:innen, Nebenberechtigten, Aufgabenträgerinnen und sonstigen bekannten Betroffenen über Art und Umfang der gesetzlichen Überführung.
- (2) Die Mitteilung hat keine rechtsbegründende Wirkung.
- (3) Unterbleibt eine Mitteilung oder ist sie fehlerhaft, berührt dies die gesetzliche Überführung nach § 9 nicht.

§ 15**Auskunfts-, Mitwirkungs- und
Duldungspflichten**

(1) Betroffene Unternehmensverbünde, die ihnen angehörenden Unternehmen, Eigentümer:innen, Besitzer:innen, Nebenberechtigte, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Leasinggeber, Vermieter, Verpächter, Wartungsunternehmen, IT-Dienstleister und sonstige Personen, deren Rechte oder Pflichten durch dieses Gesetz berührt werden können, haben der Vergesellschaftungsbehörde und der Ostdeutschen Eisenbahn die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Auskunftspflicht umfasst insbesondere Angaben über

1. Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen,
2. beherrschende Einflussverhältnisse,
3. Verkehrsleistungsbestand,
4. Verkehrsverträge und öffentliche Dienstleistungsaufträge,
5. Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und Sicherheitsakte,

6. Fahrzeuge, Werkstätten, Depots, Betriebsanlagen und Betriebsgrundstücke,
7. Leasing-, Miet-, Pacht-, Wartungs-, Software-, Energie- und Betriebsführungsverträge,
8. Finanzierungs-, Sicherungs- und Belastungsverhältnisse,
9. öffentliche Förderungen, Zuschüsse, Ausgleichszahlungen und Tarifausgleiche,
10. Personalbestand, Personalzuordnung, Tarifbindung und Betriebsvereinbarungen,
11. IT-Systeme, Datenbestände, Schnittstellen, technische Zugänge und Fahrgastinformationssysteme,
12. Ersatzteile, Vorräte, Werkzeuge und technische Ausrüstung.

(3) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben auf Anforderung Unterlagen vorzulegen, elektronische Daten zu übermitteln und Einsicht in Geschäftsbücher, Verträge, technische Dokumentationen, Betriebsunterlagen und sonstige geschäftliche Unterlagen zu gewähren.

(4) Beauftragte der Vergesellschaftungsbehörde und der Ostdeutschen Eisenbahn dürfen während der üblichen Geschäfts- und

Betriebszeiten Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebsräume, Fahrzeuge, Werkstätten, Depots, Abstellanlagen, Leitstellen und sonstige Betriebsanlagen betreten, soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist.

(5) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben Besichtigungen, Prüfungen, technische Aufnahmen, Inventarisierungen, Datensicherungen und Funktionsprüfungen zu dulden.

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung dieses Gesetzes, zur Sicherung der Betriebskontinuität, zur Vorbereitung des Personalübergangs, zur Entschädigung oder zur Erfüllung bundesrechtlicher Genehmigungs- und Zulassungserfordernisse erforderlich ist.

(7) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind zu wahren. Sie stehen der Auskunft-, Mitwirkungs- und Duldungspflicht nicht entgegen, soweit die Kenntnis zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist.

(8) Durch die Absätze 4 bis 6 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt, soweit Geschäftsräume, Betriebsräume,

Betriebsgrundstücke und sonstige nicht zu Wohnzwecken genutzte Räume betroffen sind.

§ 16

Sicherung der Überführung

(1) Ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zur Besitzüberleitung dürfen keine Rechtsgeschäfte, Maßnahmen oder Unterlassungen vorgenommen werden, die den Vollzug der gesetzlichen Überführung vereiteln, erschweren, verzögern oder den Wert, die Nutzbarkeit oder die Betriebsfähigkeit der überführten Verkehrsproduktionsmittel wesentlich beeinträchtigen.

(2) Insbesondere unzulässig sind

1. die Veräußerung, Belastung, Verlagerung, Aussonderung oder Stilllegung überführter oder überführungsbetroffener Verkehrsproduktionsmittel,
2. die Kündigung, Änderung, Aufspaltung oder Verlagerung betriebsnotwendiger Verträge,
3. die Übertragung von Personal, Daten, Software, Lizenzen, Wartungsverträgen, Ersatzteilen

- oder Betriebsunterlagen auf Dritte,
4. die Begründung neuer Sicherungsrechte an betriebsnotwendigen Verkehrsproduktionsmitteln,
5. die konzerninterne Verlagerung betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände,
6. die Änderung von Umlauf-, Wartungs-, Einsatz- oder Reservekonzepten mit dem Ziel oder der Wirkung, die Zuordnung zum Freistaat Ostdeutschland zu vermindern oder
7. die Gründung oder Nutzung von Zwischen-, Besitz-, Betriebsführungs- oder Auffanggesellschaften zur Umgehung dieses Gesetzes.
- (3) Maßnahmen der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Instandhaltung, Verkehrssicherung und Betriebsfortführung bleiben zulässig.
- (4) Maßnahmen nach Absatz 2 können mit vorheriger Zustimmung der Vergesellschaftungsbehörde vorgenommen werden, wenn sie dem Zweck dieses Gesetzes nicht widersprechen und die Betriebskontinuität nicht gefährden.

(5) Rechtsgeschäfte, die gegen Absatz 1 oder Absatz 2 verstoßen, sind unwirksam.

(6) Die Vergesellschaftungsbehörde kann zur Sicherung der Überführung durch Verwaltungsakt Anordnungen treffen, insbesondere Verfügungsbeschränkungen, Herausgabesicherungen, Unterlassungsgebote, Dokumentationspflichten, Datensicherungen und vorläufige Besitzschutzmaßnahmen.

§ 17

Besitzüberleitung und Herausgabe

(1) Die bisherigen Eigentümer:innen, Besitzer:innen sowie sonstigen Verfügungsberechtigten haben die überführten Verkehrsproduktionsmittel am Überführungstichtag an die Ostdeutsche Eisenbahn herauszugeben.

(2) Die Herausgabe hat in einem geordneten, betriebsbereiten und dokumentierten Zustand zu erfolgen.

(3) Zur Herausgabe gehören insbesondere

1. Fahrzeuge, Schlüssel, Zugangsmittel und technische Berechtigungen,
2. Wartungs-, Prüf- und Instandhaltungsunterlagen,
3. Betriebs-, Sicherheits-, Störungs- und Einsatzdokumentationen,
4. Softwarezugänge, Datenbestände, Schnittstellen und Systemadministrationsrechte,
5. Ersatzteil-, Werkzeug- und Inventarverzeichnisse,
6. Vertrags-, Personal-, Fahrzeug- und Anlagendokumentationen,
7. Zulassungs-, Genehmigungs- und Sicherheitsunterlagen,
8. Unterlagen zu öffentlichen Förderungen, Zuschüssen und Ausgleichszahlungen.

(4) Die Ostdeutsche Eisenbahn tritt mit dem Überföhrungsstichtag in das Eigentum der überföhrten Verkehrsproduktionsmittel ein.

(5) Kommen Verpflichtete ihrer Herausgabe- oder Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Vergesellschaftungsbehörde die Herausgabe durch Verwaltungsakt anordnen und mit Mitteln des Verwaltungszwangs durchsetzen.

(6) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen eine Herausgabeanordnung hat keine aufschiebende Wirkung, soweit die Anordnung zur Sicherung der Betriebskontinuität erforderlich ist.

§ 18

Verträge, Nutzungsrechte und Rechte Dritter

(1) Vertragspositionen, Nutzungsrechte, Mietrechte, Leasingrechte, Wartungsrechte, Softwarelizenzen und sonstige betriebsnotwendige Rechte gehen mit dem Überföhrungsstichtag auf die Ostdeutsche Eisenbahn über, soweit

1. sie von der gesetzlichen Überföhrung nach § 9 erfasst sind,
2. sie dem öffentlichen Personenverkehr oder dem landesbedeutsamen Schienengüterverkehr im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland eindeutig zugeordnet sind und
3. Bundesrecht, Unionsrecht oder zwingendes Zivilrecht dem Übergang nicht entgegensteht.

(2) Eigentum Dritter wird nur überföhr, wenn es nach § 9 in Verbindung mit den §§ 5 bis 7 eindeutig erfasst ist.

(3) Soweit ein Übergang von Vertragspositionen oder Nutzungsrechten der Zustimmung Dritter bedarf, wirken die bisherigen Vertragspartner, die betroffenen Unternehmensverbände und die Ostdeutsche Eisenbahn auf die Erteilung der Zustimmung hin.

(4) Bis zur Klärung des Übergangs einer betriebsnotwendigen Vertragsposition ist der bisherige Vertragspartner verpflichtet, die Vertragsposition zugunsten der Ostdeutschen Eisenbahn fortzuführen, soweit dies rechtlich zulässig und zur Sicherung der Betriebskontinuität erforderlich ist.

(5) Rechte Dritter, die nicht überführt werden, bleiben unberührt. Ihre Ausübung darf den Vollzug dieses Gesetzes nicht missbräuchlich vereiteln oder erheblich erschweren.

(6) Für aufrechterhaltene Rechte Dritter ist bei der Entschädigung zu berücksichtigen, ob und in welchem Umfang sie den Wert der überführten Verkehrsproduktionsmittel mindern.

(1) Öffentliche Dienstleistungsaufträge, Verkehrsverträge, Ausgleichsvereinbarungen und sonstige Vereinbarungen über öffentliche Verkehrsleistungen, die zwischen dem Freistaat, einem Bezirk, dem Ostdeutschen Verkehrsverbund oder einem sonstigen öffentlichen Aufgabenträger und einem betroffenen Unternehmensverbund bestehen, gehen mit dem Überführungsstichtag auf die Ostdeutsche Eisenbahn über, soweit sie die überführten Verkehrsleistungen betreffen.

(2) Verträge anderer Aufgabenträger gehen nur über, soweit der jeweilige Aufgabenträger zustimmt oder ein Gesetz dies ausdrücklich bestimmt.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn tritt in die Rechte und Pflichten aus den nach Absatz 1 übergehenden Verträgen ein.

(4) Vertragsbestimmungen, die mit der Gemeinwohlbindung der Ostdeutschen Eisenbahn unvereinbar sind, sind ab dem Überführungsstichtag nicht anzuwenden. Dies gilt insbesondere für Regelungen über privatnützige Gewinnausschüttungen, konzerninterne Gewinnabführungen oder Entgelte ohne angemessene Gegenleistung.

§ 19

Verkehrsverträge und öffentliche Dienstleistungsaufträge

(5) Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben wirksam.

(6) Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag unionsrechtlich angepasst, neu vergeben oder neu gefasst werden muss, wirken der betroffene Aufgabenträger und die Ostdeutsche Eisenbahn unverzüglich auf eine rechtmäßige Fortführung der Verkehrsleistung hin.

§ 20

Bundesrechtliche Genehmigungen, Sicherheitsakte und Zulassungen

(1) Genehmigungen, Sicherheitsbescheinigungen, Sicherheitsgenehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und sonstige öffentlich-rechtliche Berechtigungen nach Bundesrecht gehen nur über, soweit Bundesrecht dies zulässt.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn stellt unverzüglich alle nach Bundesrecht erforderlichen Anträge auf Erteilung, Änderung, Erweiterung, Umschreibung oder Anerkennung von Genehmigungen, Sicherheitsakten, Zulassungen und Erlaubnissen.

(3) Die betroffenen Unternehmensverbünde und die ihnen angehörenden Unternehmen haben alle für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen, Nachweise, Sicherheitsmanagementunterlagen, Fahrzeugunterlagen, Betriebsunterlagen, Personelnachweise und sonstigen Dokumente vollständig herauszugeben.

(4) Die zuständigen Landesbehörden wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeit darauf hin, dass öffentliche Verkehrsleistungen ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.

(5) Bis zur Entscheidung über bundesrechtlich erforderliche Anträge darf die Ostdeutsche Eisenbahn Verkehrsleistungen nur erbringen, soweit dies nach Bundesrecht zulässig ist.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes begründen keinen Anspruch auf Erteilung bundesrechtlicher Genehmigungen, Sicherheitsakte, Zulassungen oder Erlaubnisse.

§ 21

Personalübergang

(1) Die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten, die dem überführten Betrieb, Betriebsteil oder Verkehrsleistungsbestand im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland zuzuordnen sind, gehen mit dem Überführungstichtag mit allen Rechten und Pflichten auf die Ostdeutsche Eisenbahn über.

(2) § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.

(3) Bestehende Vergütungsansprüche, Arbeitszeitregelungen, Betriebsvereinbarungen, Tarifbindungen und sonstige arbeitsrechtliche Besitzstände bleiben mindestens für die Dauer von zwei Jahren ab dem Überführungstichtag erhalten.

(4) Betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass der Vergesellschaftung sind für die Dauer von drei Jahren ab dem Überführungstichtag ausgeschlossen.

(5) Die betroffenen Beschäftigten sind spätestens einen Monat vor dem Überführungstichtag schriftlich über den Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse zu unterrichten.

(6) Die Unterrichtung muss Angaben enthalten über

1. den Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund des Übergangs,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs,
4. die hinsichtlich der Beschäftigten in Aussicht genommenen Maßnahmen,
5. die Fortgeltung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen,
6. den Kündigungsschutz nach Absatz 4.

(7) Ein Widerspruchsrecht gegen den gesetzlichen Übergang des Arbeitsverhältnisses besteht nicht. Sonstige arbeitsrechtliche Rechte bleiben unberührt.

(8) Für Beschäftigte, die nicht eindeutig einem überführten Betrieb, Betriebsteil oder Verkehrsleistungsbestand zugeordnet werden können, entscheidet die Vergesellschaftungsbehörde nach Anhörung des betroffenen Unternehmens, der Ostdeutschen Eisenbahn und der zuständigen Interessenvertretung durch Zuordnungsbescheid.

Abschnitt 5 - Entschädigung

§ 22

Grundsatz der Entschädigung

(1) Für die Überführung von Verkehrsproduktionsmitteln in Gemeineigentum ist eine Entschädigung zu leisten.

(2) Entschädigung kann verlangen, wem durch dieses Gesetz Eigentum oder eine sonstige vermögenswerte Rechtsposition entzogen wird.

(3) Entschädigungsverpflichtete ist die Ostdeutsche Eisenbahn.

(4) Der Freistaat Ostdeutschland haftet für die Erfüllung der Entschädigungsverpflichtungen nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(5) Die Entschädigung wird in der nach § 23 bezeichneten Art und in dem nach den §§ 24 bis 27 bezeichneten Ausmaß gewährt.

§ 23

Art der Entschädigung

(1) Der Entschädigungsanspruch wird grundsätzlich durch Zuteilung

übertragbarer Schuldverschreibungen der Ostdeutschen Eisenbahn erfüllt.

(2) Die Zuteilung erfolgt durch Eintragung in ein Schuldbuch. Die Ausgabe von Stücken ist ausgeschlossen.

(3) Die Schuldverschreibungen werden ab dem Überführungstichtag mit einem festen Zinssatz von 2,5 Prozent jährlich verzinst.

(4) Die Schuldverschreibungen werden über 50 Jahre so getilgt, dass der für Zinsen und Tilgung zu zahlende Jahresbetrag konstant bleibt.

(5) Der Freistaat Ostdeutschland haftet für die von der Ostdeutschen Eisenbahn als Art der Entschädigung begebenen Schuldverschreibungen nach dem Gesetz über die öffentlichen Ersatzleistungen.

(6) Entschädigungen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro können in Geld geleistet werden.

(7) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Staatsministerium durch Rechtsverordnung Einzelheiten über Begebung, Verzinsung, Tilgung, Übertragbarkeit, Schuldbuchführung

und Marktpflege der
Schuldverschreibungen zu regeln.

§ 24

Ausmaß der Entschädigung

(1) Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem Vergesellschaftungswert der überführten Verkehrsproduktionsmittel.

(2) Der Vergesellschaftungswert ist der gemeinwirtschaftlich bereinigte Wert der überführten Verkehrsproduktionsmittel im Zeitpunkt des Überführungstichtages.

(3) Bei der Ermittlung des Vergesellschaftungswertes sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. der betriebsnotwendige Substanzwert,
2. der technische Zustand,
3. die Restnutzungsdauer,
4. die Einsatzfähigkeit im öffentlichen Personenverkehr oder landesbedeutsamen Schienengüterverkehr,
5. bestehende Verbindlichkeiten, Sicherungsrechte und Lasten,

6. öffentliche Investitionszuschüsse, Förderungen und Ausgleichszahlungen,
7. der Anteil öffentlicher Finanzierung an Anschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Erneuerung,
8. übergehende Nutzungsrechte, Vertragspositionen und Lizenzen,
9. übergehende Personal-, Pensions-, Wartungs- und Instandhaltungslasten und
10. Rechte Dritter, soweit sie aufrechterhalten werden und den Wert mindern.

(4) Nicht zu entschädigen sind

1. Gewinnerwartungen aus künftigen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen,
2. Gewinnerwartungen aus künftigen, noch nicht abgeschlossenen Verkehrsverträgen sowie Gewinnerwartungen aus öffentlich finanzierten Verkehrsverträgen, soweit sie nicht bereits als nachhaltig erzielbarer betrieblicher Ertrag nach Absatz 7 zu berücksichtigen sind,
3. spekulative Wertsteigerungen,

4. konzerninterne Verrechnungsvorteile ohne angemessene betriebliche Gegenleistung,
5. Werte, die überwiegend auf öffentlicher Finanzierung beruhen,
6. Werte, die durch Umgehungsgeschäfte nach Verkündung dieses Gesetzes geschaffen wurden,
7. nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände und
8. der bloße Verlust privatnütziger Verfügungsmacht über gemeinwirtschaftlich gebundene Verkehrsproduktionsmittel.

(5) Die Entschädigung ist niedriger als der Verkehrswert zu bestimmen, soweit dies wegen der Ablösung privatnütziger Verfügungsmacht durch Gemeineigentum und gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung gerechtfertigt ist.

(6) Wurden Verkehrsproduktionsmittel ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert, ist dies wertmindernd zu berücksichtigen.

(7) Bei Verkehrsproduktionsmitteln, die dem landesbedeutsamen Schienengüterverkehr zugeordnet sind

und nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, sind nachhaltig erzielbare marktwirtschaftliche Erträge aus bestehenden Vertragsbeziehungen angemessen zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für bloße Gewinnerwartungen, spekulative Erweiterungserwartungen, konzerninterne Verrechnungsvorteile ohne angemessene Gegenleistung oder Erträge, die auf Umgehungsgeschäften beruhen.

(8) Die gemeinwirtschaftliche Bereinigung des Vergesellschaftungswertes darf bei Verkehrsproduktionsmitteln des landesbedeutsamen

Schienengüterverkehrs nicht allein darauf gestützt werden, dass die Verkehrsproduktionsmittel künftig gemeinwirtschaftlich genutzt werden. Maßgeblich ist eine gerechte Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an Versorgungssicherheit, Klimaschutz und kritischer Infrastruktur einerseits und dem wirtschaftlichen Wert der entzogenen Rechtsposition andererseits.

(9) Werden Verbindlichkeiten, Lasten oder sonstige Verpflichtungen von der Ostdeutschen Eisenbahn übernommen, mindern sie die Entschädigung.

(10) Die Entschädigung ist auf volle eintausend Euro zu runden. Beträge ab fünfhundert Euro sind aufzurunden.

§ 25

Bewertungsverfahren

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde ermittelt den Vergesellschaftungswert auf Grundlage eines Bewertungsgutachtens.

(2) Das Bewertungsgutachten ist durch eine unabhängige Bewertungskommission zu erstellen.

(3) Die Bewertungskommission besteht aus fünf Mitgliedern:

1. einer/einem von der Vergesellschaftungsbehörde bestimmten Vorsitzenden,
2. einer/einem vom Staatsministerium der Finanzen bestimmten Sachverständigen,
3. einer/einem von der Ostdeutschen Eisenbahn bestimmten Sachverständigen,
4. einer/einem von den betroffenen Entschädigungsberechtigten bestimmten Sachverständigen,
5. einer/einem vom Obergerverwaltungsgericht

Oberlausitz-Sachsen bestimmten unabhängigen Sachverständigen.

(4) Kommt eine Bestimmung nach Absatz 3 Nummer 4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung zustande, bestimmt das Obergerverwaltungsgericht Oberlausitz-Sachsen die sachverständige Person.

(5) Die Bewertungskommission kann Unterlagen anfordern, Auskünfte einholen, Ortsbesichtigungen durchführen, technische Prüfungen veranlassen und weitere Sachverständige hinzuziehen.

(6) Die Bewertung hat getrennt auszuweisen:

1. Fahrzeuge,
2. Werkstätten, Depots und Betriebsanlagen,
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
4. technische Systeme, Software, Datenbestände und Lizenzen,
5. Vorräte, Ersatzteile, Werkzeuge und Ausrüstung,
6. Nutzungsrechte und Vertragspositionen,
7. Rechte Dritter,
8. öffentliche Finanzierungsanteile,

9. übernommene Verbindlichkeiten und Lasten.

(7) Die Beteiligten erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme zum Bewertungsgutachten.

(8) Das zuständige Staatsministerium kann im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zum Bewertungsverfahren, zu Bewertungsmaßstäben, zur Zusammensetzung der Bewertungskommission und zur Kostentragung treffen.

§ 26

Entschädigungsbescheid

(1) Die Vergesellschaftungsbehörde setzt die Entschädigung durch einen Verwaltungsakt

(Entschädigungsbescheid) fest.

(2) Der Entschädigungsbescheid bezeichnet

1. die Entschädigungsberechtigten,
2. die überführten Verkehrsproduktionsmittel,
3. die entzogenen Rechtspositionen,
4. den Bewertungsstichtag,
5. den Vergesellschaftungswert,

6. Art und Höhe der Entschädigung,

7. öffentliche Finanzierungsanteile,

8. übernommene Verbindlichkeiten und Lasten,

9. Rechte Dritter und Nebenberechtigte, soweit diese bekannt sind und

10. Verzinsung und Tilgung.

(3) Der Entschädigungsbescheid ist den Beteiligten zuzustellen.

(4) Die Festsetzung der Entschädigung berührt die Wirksamkeit der gesetzlichen Überführung nicht.

(5) Klagen gegen den Entschädigungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung für die Überführung, Besitzüberleitung, Betriebsfortführung und Zuordnung der Verkehrsproduktionsmittel.

§ 27

Nebenberechtigte und Rechte

Dritter

(1) Nebenberechtigte sind Personen, denen an überführten Verkehrsproduktionsmitteln ein dingliches Recht, ein Sicherungsrecht, ein Nutzungsrecht, ein Leasingrecht, ein

Mietrecht, ein Pfandrecht, eine Forderung oder eine sonstige vermögenswerte Rechtsposition zusteht.

(2) Nebenberechtigte sind am Entschädigungsverfahren zu beteiligen, soweit ihr Recht durch die Überführung erlischt, beschränkt, übertragen oder in seinem wirtschaftlichen Wert beeinträchtigt wird.

(3) Rechte Dritter, die nach diesem Gesetz aufrechterhalten werden, mindern die Entschädigung der bisherigen Eigentümerin oder des bisherigen Eigentümers.

(4) Erlischt ein Recht Dritter durch die Überführung, ist der Wert dieses Rechts aus der Entschädigung zu ersetzen, soweit das Recht entschädigungsfähig ist.

(5) Bestehen mehrere Ansprüche auf dieselbe Entschädigung und ist eine Einigung über die Verteilung nicht nachgewiesen, ist die Entschädigung unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu hinterlegen.

(6) Über Streitigkeiten zwischen mehreren Entschädigungsberechtigten oder Nebenberechtigten über die Verteilung einer Entschädigung entscheiden die ordentlichen Gerichte

nach dem Gesetz über die öffentlichen Ersatzleistungen.

Abschnitt 6 - Rechtsschutz und Vollzug

§ 28 Rechtsweg

(1) Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, soweit nicht dieses Gesetz oder ein anderes Gesetz etwas anderes bestimmt.

(2) Der Verwaltungsrechtsweg ist insbesondere eröffnet für Streitigkeiten über Feststellungsbescheide, Sicherungsanordnungen, Herausgabeanordnungen, Zuordnungsbescheide, Register- und Verzeichnisberichtigungen sowie sonstige Verwaltungsakte der Vergesellschaftungsbehörde.

(3) Für Streitigkeiten wegen der Höhe der Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet. Dies gilt auch für Streitigkeiten über die Verteilung hinterlegter Entschädigungen zwischen mehreren Entschädigungsberechtigten oder Nebenberechtigten.

(4) Rechtsbehelfe gegen den Feststellungsbescheid, Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen haben keine aufschiebende Wirkung, soweit die aufschiebende Wirkung den Vollzug der gesetzlichen Überführung, die Betriebskontinuität oder die Sicherung öffentlicher Verkehrsleistungen gefährden würde.

(5) Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, soweit überwiegende private Interessen dies gebieten und öffentliche Verkehrsinteressen nicht entgegenstehen.

§ 29

Register-, Grundbuch- und Verzeichnisberichtigung

(1) Soweit die Überführung von Verkehrsproduktionsmitteln eine Berichtigung von Registern, Grundbüchern, Fahrzeugregistern, Zulassungsverzeichnissen, Genehmigungsverzeichnissen oder sonstigen öffentlichen Verzeichnissen erfordert, veranlasst die

Vergesellschaftungsbehörde die Berichtigung.

(2) Der Feststellungsbescheid ersetzt die zur Berichtigung erforderlichen Bewilligungen, Zustimmungserklärungen und sonstigen Erklärungen der bisherigen Berechtigten, soweit Landesrecht dies zulässt.

(3) Soweit Bundesrecht, Unionsrecht oder sonstiges höherrangiges Recht eine besondere Zustimmung, Genehmigung oder Prüfung verlangt, bleibt diese unberührt.

(4) Die Ostdeutsche Eisenbahn ist verpflichtet, an Register-, Grundbuch- und Verzeichnisberichtigungen mitzuwirken.

§ 30

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine Auskunft nach § 16 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,
2. Unterlagen nach § 16 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3. eine Besichtigung, Prüfung, Inventarisierung, Datensicherung oder Funktionsprüfung nach § 16 verhindert oder erschwert,
4. einer Anordnung nach § 17 Absatz 6 zuwiderhandelt,
5. entgegen § 17 Absatz 1 oder Absatz 2 ein Rechtsgeschäft vornimmt oder eine Maßnahme trifft,
6. überführte Verkehrsproduktionsmittel nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig herausgibt,
7. betriebsnotwendige Unterlagen, Daten, Zugänge, Software, Lizenzen oder technische Berechtigungen zurückhält,
8. Verkehrsproduktionsmittel beschädigt, beiseiteschafft, verlagert oder dem Zugriff der Ostdeutschen Eisenbahn entzieht,
9. Umgehungsgestaltungen vornimmt, um die Anwendung dieses Gesetzes zu vermeiden oder
10. seine Mitwirkungspflichten nach § 20 oder § 21 verletzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzig Millionen Euro geahndet werden.

(3) Bei der Bemessung der Geldbuße sind insbesondere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betroffenen, die Bedeutung der betroffenen Verkehrsleistung, der Grad der Gefährdung der Betriebskontinuität und der wirtschaftliche Vorteil aus dem Verstoß zu berücksichtigen.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Vergesellschaftungsbehörde.

Artikel 3

Einführung eines Gesetzes zur gemeinwirtschaftlichen Bindung nicht vergesellschafteter privater Verkehrsunternehmen

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz zur gemeinwirtschaftlichen Bindung nicht vergesellschafteter privater Verkehrsunternehmen (Verkehrsbindungsgesetz – VerkBindG)

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für private Verkehrsunternehmen, die öffentliche Personenverkehrsleistungen im Gebiet des Freistaates Ostdeutschland erbringen und nicht nach dem Verkehrsvergesellschaftungsgesetz vergesellschaftet werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nur, soweit die Verkehrsleistungen aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages, eines Verkehrsvertrages, einer Ausgleichsregelung oder einer sonstigen öffentlichen Finanzierung erbracht werden.

§ 2

Gemeinwirtschaftliche Bindung

(1) Private Verkehrsunternehmen nach § 1 sind bei der Erbringung öffentlicher Verkehrsleistungen an gemeinwirtschaftliche Pflichten gebunden.

(2) Sie haben insbesondere

1. den Tarif des Ostdeutschen Verkehrsverbundes anzuwenden;
2. am gemeinsamen Vertrieb teilzunehmen;

3. Echtzeitdaten, Betriebsdaten und Ausfalldaten nach den Standards des Ostdeutschen Verkehrsverbundes bereitzustellen;
4. an der einheitlichen Fahrgastinformation mitzuwirken;
5. am Einnahmenclearing teilzunehmen;
6. Qualitäts-, Barrierefreiheits-, Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten;
7. ihre Kosten und Erlöse für öffentlich finanzierte Verkehrsleistungen offen zu legen;
8. öffentliche Zuschüsse zweckgebunden zu verwenden;
9. Überkompensation zu vermeiden und
10. Gewinne aus öffentlich finanzierten Verkehrsleistungen nur in angemessenem Umfang zu erzielen.

§ 3

Open-Book-Pflicht

(1) Private Verkehrsunternehmen nach § 1 haben gegenüber dem jeweiligen Aufgabenträger, dem Ostdeutschen Verkehrsverbund und der zuständigen

Behörde eine getrennte Kosten- und Erlösrechnung für öffentlich finanzierte Verkehrsleistungen zu führen.

(2) Die Unterlagen sind jährlich vorzulegen.

(3) Konzerninterne Leistungen dürfen nur zu marktüblichen und nachprüfbaren Bedingungen abgerechnet werden.

§ 4

Gewinnbegrenzung und Reinvestition

(1) Öffentliche Dienstleistungsaufträge mit privaten Verkehrsunternehmen haben eine angemessene Gewinnobergrenze vorzusehen.

(2) Gewinne oberhalb der vereinbarten Gewinnobergrenze sind an den Aufgabenträger zurückzuführen oder in die Verbesserung der Verkehrsleistung zu reinvestieren.

(3) Das Nähere regelt der öffentliche Dienstleistungsauftrag.

§ 5

Landesfinanzierte Betriebsmittel

(1) Fahrzeuge, Werkstätten, Ladeinfrastrukturen, Vertriebsinfrastrukturen und sonstige betriebsnotwendige Vermögensgegenstände, die überwiegend aus Mitteln des Freistaates, des Ostdeutschen Verkehrsverbundes, der Bezirke oder aus Regionalisierungsmitteln finanziert werden, sollen Eigentum der Ostdeutschen Eisenbahn oder eines öffentlichen Aufgabenträgers werden.

(2) Abweichungen von Absatz 1 bedürfen der Zustimmung des zuständigen Staatsministeriums im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.

(3) Förderbescheide und Verkehrsverträge haben Rückfall-, Herausgabe- oder Erwerbsrechte zugunsten der öffentlichen Hand vorzusehen.

Artikel 4

Änderung des Ostdeutschen Personennahverkehrsgesetzes

Das Ostdeutsche Personennahverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 2026, zuletzt geändert durch

Gesetz vom 23. März 2026, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 4a die folgenden Angaben eingefügt:

„§ 4b Ostdeutsche Eisenbahn

§ 4c Landesnetz Ost

§ 4d Systemintegration

kommunaler und öffentlicher Verkehrsunternehmen

§ 4e Öffentlicher Fahrzeug- und Infrastrukturpool

§ 4f Direktvergabe und interne Betreiber

§ 4g Daten-, Vertriebs- und Qualitätsstandards“

2. In § 4 Absatz 2 wird nach den Wörtern „kreisfreien Städte“ die Wörter „sowie die Ostdeutsche Eisenbahn“ eingefügt.
3. Nach § 4a werden folgende §§ 4b bis 4g eingefügt:

„§ 4b

Ostdeutsche Eisenbahn

(1) Die Ostdeutsche Eisenbahn ist die landesunmittelbare gemeinwirtschaftliche Betreiberin für öffentliche Verkehrsleistungen des Freistaates.

(2) Das zuständige Staatsministerium soll der Ostdeutschen Eisenbahn Verkehrsleistungen des Schienenpersonennahverkehrs direkt übertragen, soweit die Voraussetzungen des Unionsrechts erfüllt sind.

(3) Die Bezirke können der Ostdeutschen Eisenbahn sonstige öffentliche Nahverkehrsleistungen direkt übertragen, soweit dies nach Unionsrecht und Landesrecht zulässig ist.

(4) Wettbewerbliche Vergaben bleiben zulässig, soweit

1. eine Direktvergabe an die Ostdeutsche Eisenbahn rechtlich nicht zulässig ist,
2. die Ostdeutsche Eisenbahn die Verkehrsleistung nicht in ausreichender Qualität, Kapazität oder Wirtschaftlichkeit erbringen kann oder
3. besondere Gründe des öffentlichen Verkehrsinteresses dies erfordern.

(5) Das zuständige Staatsministerium berichtet dem Landtag jährlich über die Direktvergaben, die Leistungsfähigkeit der Ostdeutschen Eisenbahn, die Entwicklung des Fahrzeugpools und die verbleibenden wettbewerblichen Vergaben.

§ 4c Landesnetz Ost

(1) Der Freistaat richtet ein Landesnetz Ost ein.

(2) Das Landesnetz Ost umfasst insbesondere

1. den Schienenpersonennahverkehr,
2. landesbedeutsame PlusBus- und ExpressBus-Linien,
3. landesbedeutsame RegioBus-Linien,
4. Ersatz- und Ergänzungsverkehre zum Schienenpersonennahverkehr,
5. Nacht-, Randzeiten- und Erschließungsverkehre von

überbezirklicher Bedeutung,

6. Verkehrsleistungen zur Anbindung strukturschwacher und dünn besiedelter Räume.

(3) Das zuständige Staatsministerium bestimmt im Benehmen mit dem Ostdeutschen Verkehrsverbund und den Bezirken die Bestandteile des Landesnetzes Ost.

(4) Verkehrsleistungen des Landesnetzes Ost sollen vorrangig durch die Ostdeutsche Eisenbahn erbracht oder aus dem öffentlichen Fahrzeug- und Infrastrukturpool ausgestattet werden.

§ 4d Systemintegration kommunaler und öffentlicher Verkehrsunternehmen

(1) Kommunale Verkehrsunternehmen bleiben in der Trägerschaft ihrer kommunalen Eigentümer.

(2) Sie sind verpflichtet, im Rahmen ihrer öffentlichen Verkehrsleistungen an der

Systemintegration des öffentlichen Nahverkehrs mitzuwirken.

(3) Die Mitwirkung umfasst insbesondere

1. Anwendung des einheitlichen Tarifs,
2. Teilnahme am gemeinsamen Vertrieb,
3. Teilnahme am Einnahmenclearing,
4. Bereitstellung von Echtzeitdaten,
5. Bereitstellung von Fahrplan-, Ausfall-, Störungs- und Anschlussdaten,
6. Mitwirkung an einheitlicher Fahrgastinformation,
7. Einhaltung der Qualitäts- und Barrierefreiheitsstandards,
8. Mitwirkung an der Anschlusskoordination,
9. Anerkennung einheitlicher Kontroll- und Nachweissysteme.

(4) Die Eigentumsrechte der kommunalen Träger bleiben unberührt.

(5) Das Nähere regeln Satzung und Beschlüsse des Ostdeutschen Verkehrsverbundes sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen.

§ 4e

Öffentlicher Fahrzeug- und Infrastrukturpool

(1) Der öffentliche Fahrzeug-, Werkstatt- und Infrastrukturpool der Ostdeutschen Eisenbahn dient der Sicherung öffentlicher Verfügungsgewalt über betriebsnotwendige Verkehrsproduktionsmittel.

(2) Der Freistaat, die Bezirke und der Ostdeutsche Verkehrsverbund sollen bei der Finanzierung neuer Fahrzeuge, Werkstätten, Ladeinfrastruktur, Vertriebsinfrastruktur und sonstiger betriebsnotwendiger Anlagen sicherstellen, dass diese dem Pool oder einem anderen öffentlichen Träger zugeordnet werden.

(3) Verkehrsverträge und Förderbescheide haben Bestimmungen über Eigentum, Rückfallrechte,

Herausgaberechte,
Nutzungsrechte und
Zweckbindung zu enthalten.

§ 4f

Direktvergabe und interne Betreiber

(1) Eine Direktvergabe an die Ostdeutsche Eisenbahn setzt voraus, dass der jeweilige Aufgabenträger über die Ostdeutsche Eisenbahn eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über eigene Dienststellen entspricht.

(2) Die Ostdeutsche Eisenbahn darf Tätigkeiten außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der kontrollierenden Aufgabenträger nur ausüben, soweit dies die Eigenschaft als interner Betreiber nicht gefährdet.

(3) Die Ostdeutsche Eisenbahn hat für direkt vergebene Verkehrsleistungen eine getrennte Rechnungslegung zu führen.

(4) Ausgleichsleistungen dürfen nicht zu einer Überkompensation führen.

§ 4g

Daten-, Vertriebs- und Qualitätsstandards

(1) Der Ostdeutsche Verkehrsverbund legt verbindliche Standards für Daten, Vertrieb, Fahrgastinformation, Barrierefreiheit, Qualität, Kontrolle, Anschlusssicherung und Einnahmenclearing fest.

(2) Die Standards gelten für alle Verkehrsunternehmen, die öffentliche Personenverkehrsleistungen im Gebiet des Freistaates erbringen, soweit sie hierfür öffentliche Mittel erhalten, am Verbundtarif teilnehmen oder Verkehrsleistungen im Auftrag eines Aufgabenträgers erbringen.

(3) Die Standards sind diskriminierungsfrei, transparent und verhältnismäßig auszugestalten.

(4) Das zuständige Staatsministerium kann Mindeststandards durch Rechtsverordnung festlegen.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

- a. Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt:

„(8) Der Freistaat kann Mittel zur Kapitalausstattung der Ostdeutschen Eisenbahn, zur Finanzierung des öffentlichen Fahrzeug- und Infrastrukturpools, zur Finanzierung von Direktvergaben, zur Systemintegration und zur Erfüllung von Entschädigungsverpflichtungen bereitstellen.“

- b. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.

Artikel 5

Übergangsbestimmungen zur Ostdeutschen Eisenbahn

(1) Das zuständige Staatsministerium beruft innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates der Ostdeutschen Eisenbahn ein.

(2) Der Verwaltungsrat bestellt innerhalb von drei Monaten nach seiner konstituierenden Sitzung den Vorstand.

(3) Die Satzung ist innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu beschließen.

Artikel 6

Übergangsbestimmungen zur Vorbereitung der Überführung

(1) Die zuständige Behörde erstellt innerhalb von einem Monat nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Überführungsprogramm.

(2) Das Überführungsprogramm enthält insbesondere

1. Zeitplan,
2. Personalzuordnung,
3. Fahrzeug- und Anlagenaufnahme,
4. IT- und Datenmigration,
5. Genehmigungs- und Zulassungsverfahren,
6. Betriebsfortführung,
7. Risikomanagement,
8. Kommunikationsplan.

(3) Das Überführungsprogramm hat keine rechtsbegründende Wirkung für die Auswahl der Vergesellschaftungsgegenstände.

Artikel 7

Berichtspflicht

Die Staatsregierung berichtet dem Landtag halbjährlich über

1. Errichtung und Aufbau der Ostdeutschen Eisenbahn,
2. Stand der Vergesellschaftung,
3. Entschädigungsverfahren,
4. Genehmigungs- und Zulassungsverfahren,
5. Personalübergang,
6. Aufbau des Fahrzeug- und Infrastrukturpools,
7. Integration kommunaler Verkehrsunternehmen,
8. Auswirkungen auf Angebot, Qualität und Finanzen.

Artikel 8

Einschränkung von Grundrechten

Durch Artikel 2 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes und Artikel 30 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt, soweit Geschäftsräume, Betriebsräume, Betriebsgrundstücke und sonstige nicht zu Wohnzwecken genutzte Räume betroffen sind.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 20. Juli 2026

Louis Hahne-Eichinger

Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT